

징 계 요 구

1. 제 목 : 반함 금품 수취 행위 부적정
2. 징계대상자 : ○○○○병원 ■■■■ ◆◆◆
3. 징 계 종 류 : 경징계(감봉)
4. 징계사유

가. 업무개요

위 직원은(이하 '징계대상자'라 한다) 2019. 6. 1. ○○○○병원 ■■■■부에 입사하여 현재까지 장례식장에서 장례지도사 업무를 담당하고 있는 직원입니다.

나. 관계법령 및 판단기준

공단 「복무규정」 제6조(성실·복종의무) 및 제6조의3(품위유지의무), 제9조의2(청렴의무) 제1항에 따르면 직원은 관계법령과 공단의 제규정을 준수하고 맡은바 직무를 성실히 수행하여야 하며, 직원으로서 품위가 손상되지 않도록 하고 직무와 관련하여 직·간접적으로 사례·증여 또는 향응을 주고받아서서는 아니 된다고 규정하고 있습니다.

또한 공단 「한국보훈복지의료공단 임직원 행동강령」 제33조(수수 금지 금품등의 신고 및 처리) 제1항제1호 및 제2항에 따르면 직원이 금품등을 제공받은 경우에는 이사장(또는 소속기구장)에게 지체 없이 신고하고 금품을 제공한 자에게 반환하거나 반환 의사를 밝혀야 한다고 규정하고 있습니다.

따라서 공단 임직원은 관계법령과 제규정을 준수하고 성실하게 직무를 수행하여야 하며 공단 직원으로서 품위를 유지하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 징계대상자는 2023.2월~3월경 입관식 시작 전 유족에게 연락하여 반함*을 안내하고, 이에 동의하면 오만원권 3장(15만원)을 준비할 것을 요구하였으며 반함에 사용되었던 돈을 유족이 보는 앞에서 ◇◇◇에게 전달하여 선반 위에 두도록 하고, 입관식 종료 후에는 ◇◇◇과 함께 나누어 가진 사실이 있습니다.

해당 민원 신고(2023.3.21.)와 관련하여 ○○○○병원에서는 자체적으로 사실 관계를 조사하였고, 이 과정에서 징계대상자와 ◇◇◇은 반함에 사용되었던 금품의 수취 사실을 인정(6건, 75만원)해 병원 행동강령책임관에게 신고 한 후, 유족에게 금품을 반환(5건, 60만원)하거나 행동강령책임관에게 제출(1건, 15만원)하였으며,

장례식장 특정감사 기간 중 2023. 2. 20. 반함 1건이 추가 확인되어, 본 사건과 관련하여 징계대상자는 총 7건, 45만원 상당의 반함 금품을 수취한 것으로 확인되었습니다.

또한, 반함을 했던 유족 중 민원 신고자 외 유족 다수는 장례지도사가 반함에 사용되었던 돈을 선반에 올려두는 것을 보았으나 장례식장의 관례상 주는 수고비로 생각하여 돌려달라고 하지 아니한 것으로 확인되었습니다.

5. 징계대상자의 주장

징계대상자는 2023.2월 말경부터 민원신고(2023. 3. 21.)가 들어올 때까지 입관을 진행하며 반함에 사용되었던 현금(총 6건 75만원)을 사수(주진행자)인 징계대상자와 부사수(부진행자)인 ◇◇◇이 동등하게 배분하여 나누어 가졌고 ◇◇◇은 징계대상자가 결정 한 대로 따라온 것이라고 진술하였습니다.

또한 처음에는 유족의 부탁으로 반함을 시작했으나 그 후 징계대상자가 먼저 반함을 안내하고 유족이 동의하면 오만원권(황금색) 3장을 준비해 달라고 하였고 반함에 사용됐던 돈은 가족이 보는 앞에서 ◇◇◇에게 전달해 안치실 옆 선반 위에 올려두었다가 입관식 종료 후 나누어 가졌다고 하였으며,

대부분 ◇◇◇과 같은 조일 때 반함을 했지만, 감사실의 추가조사에서 유족이 입관식 중 반함(2023. 2. 20.)에서 오만원권 3장을 사용했다고 했으면 징계대상자가 한 것이 맞다고 인정하였고 그날 같이 근무했던 부사수(부진행자) □□□과 똑같이 나누었을 것이라고 진술하였습니다.

6. 결론

반함은 사례비, 금품등의 수수 등 오해의 소지가 있어 최근 행하지 않는 관례로 인식되고 있음에도 징계대상자가 반함을 주도하여 시행하고, 유족에게 반함 금품을 돌려주지 않고 보이는 곳에 올려두었다가 수취한 행위는 고의성이 있고 수동적인 부적절한 행위이며 공단 「복무규정」의 성실의무 및 품위유지의무, 청렴의무를 위반한 것으로 판단됩니다.

따라서, 위 사람은 우리 공단 「복무규정」 제6조(성실·복종의무) 및 제6조의3(품위유지의무), 제9조의2(청렴의무) 제1항, 「한국보훈복지의료공단 임직원 행동강령」 제33조(수수 금지 금품등의 신고 및 처리) 제1항제1호 및 제2항을 위반하여 「인사규정」 제53조(징계대상) 제1호에 해당되므로, 「감사규정」 제30조(감사결과 통보 및 처리)에 의거 “경징계(감봉)” 처분을 요구합니다.

이 하 여 백

2023. 7.

감 사 이 병 구